

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	시 정 2 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 물가변동으로 인한 계약금액 조정 부적정

관 련 부 서 ◆본부, ♣본부

조 치 부 서 ◆본부 제○발전소 ㉞부(①~②),

제◎발전소 ㉞부(①~②), 제●발전소 ㉞부(①~②), ㉞부(①~②),

♣본부 제●발전소 ㉞부(③)

내 용

1. 업무 개요

◆본부 각 부서는 발전소 운영을 위해 공사 및 용역 관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「국가계약법 시행령」 제64조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정), 「국가계약법 시행규칙」 제74조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면, “물가변동에 의한 계약금액 조정은 ① 계약체결 후 90일 이상 경과하고, ② 입찰일(입찰마감일, 단,

수의계약인 경우 계약체결일)을 기준으로 하여 품목/지수조정률이 100분의 3이상 증감될 경우에 이 두 가지 요건이 동시에 만족되는 날을 기준으로 계약금액을 조정해야 한다.” 고 명시하고 있고,(아래 [표 1] 참조) “품목조정률과 이에 관련된 등록폭 및 등락률 산정은 아래 [표 2]의 산식에 의한다. 이 경우 품목 또는 비목 및 계약금액 등은 조정기준일 이후에 이행될 부분을 그 대상으로 하며, ‘물가변동당시가격’ 이라 함은 물가변동당시 산정한 각 품목 또는 비목의 가격을, ‘입찰당시가격’ 이라 함은 입찰서 제출 마감일 당시 산정한 각 품목 또는 비목의 가격을 말한다.” 고 되어 있다.

[표 1] 물가변동으로 인한 계약금액 조정요건(동시 만족)

구 분	기 간 요 건	등 락 요 건
조정기준일	계약체결일 이후 90일 경과	입찰일 기준 품목/지수조정률 3% 이상

[표 2] 품목조정률, 등록폭 및 등락률 산식

순 번	구 분	계 산 식
1	품목조정률	$\frac{\text{각 품목 또는 비목의 수량에 등락폭을 곱하여 산출한 금액의 합계액}}{\text{계약금액}}$
2	등록폭	$\text{계약단가} \times \text{등락률}$
3	등락률	$\frac{\text{물가변동당시가격} - \text{입찰당시가격}}{\text{입찰당시가격}}$

또한, (기획재정부 계약예규)「정부 입찰·계약 집행기준」 제70조의5(계약금액 감액조정 등)에는 “조정기준일 이후에 이행된 부분에 대해 조정통보 전에 지급된 기성대가(준공대가 포함)는 물가변동적용대가에서 공제한다.” 고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆본부의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역을 점검한 결과, 등락률을 산정하는 과정에서 입찰당시의 가격을 입찰마감일 기준이 아닌 설계당시의 노임 단가를 적용하여 계약금액을 과다하게 증액한 사례를 확인하였다.

① ‘20□□년도 ◇본부 산업안전감시단 운영 용역’의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역⁹⁾을 살펴보면, 등락률을 산정하는 과정에서 입찰당시 가격을 용역설계 당시의 20□◀년도 엔지니어링 노임단가를 적용하여 품목조정률을 +%로 계약변경을 시행하였으나, 입찰당시가격을 입찰마감일(20□□. 1. **.) 기준인 20□□년도 엔지니어링 노임단가로 적용하면, 품목조정률은 *%로 물가변동 대상이 아님에도 약 ***원이 증액되었다. 또한, ② “◇ ▲, △ 호기 방사선관리용역”의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건¹⁰⁾은, 등락률을 산정하는 과정에서 입찰당시가격을 용역설계 당시의 20□◀년도 상반기 건설업 노임단가를 적용하여 품목조정률을 =%로 계약변경을 시행하였으나, 입찰당시가격을 입찰마감일(20□◀. 9. **.) 기준인 20□◀년도 하반기 건설업 노임단가로 적용하면, 품목조정률은 **%이었으며, 약 +++원이 증액되었다. 그리고, ③ ◇본부 제●발전소/ ♡본부 제●발전소 격납건물 수소감시설비 전면개선 설계용역의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건¹¹⁾은, 등락률을 산정하는 과정에서 입찰당시가격을 용역설계 당시의 20◀◎년도 엔지니어링 노임단가를 적용하여 품목조정률을 ++%로 계약변경을 시행하였으나, 입찰당시가격을 입찰마감일(20□◀. 1. **.) 기준인 20□◀년도 엔지니어링 노임단가로 적용하면, 품목조정률은 ==%이었으며, 약 ===원이 증액되었다.

한편, 물가변동 적용 대상을 잘못 산정하여 계약금액을 과다하게 증액한 사례도 확인하였다.

① “◇ ▼, ▽ 호기 주제어실 거주성평가 용역”의 물가변동으로 인한 계약금액

9) 사내공문 ◇(●)-*** (“20□□년도 ◇본부 산업안전감시단 용역 계약변경 요청”, 20□□. 7.)

10) 사내공문 ◇(●)-+++ (“◇▲, △ 호기 방사선관리용역 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청”, 20□□. 5.)

11) 사내공문 ◇(●)-=== (“◇▶, ▶ 호기 격납건물 수소감시설비 전면개선 설계용역 계약변경 요청”, 20□◀. 12.),
사내공문 ♡(●)-*** (“♡▶, ▶ 호기 격납건물 수소감시설비 전면개선 설계용역 계약변경 요청”, 20□◀. 11.)

조정 내역¹²⁾을 살펴보면, 조정기준일 이후에 이행될 부분을 물가변동 적용 대상으로 하여야 하는데, 조정기준일(2000. 1. 11. **) 이전에 이행한 부분을 물가변동적용 대가에 포함하여 계약금액을 약 ---원 증액하였고, ② “◆▶, ▷ 호기 ■■■■ 개선공사”의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건¹³⁾은, 조정기준일(2000. 1. 11. **) 이후에 이행된 부분에 대해 조정통보(2000. 12. 11. **) 전에 지급된 기성대가(11개월분, 2000. 1. 11. ~ 2000. 11. 11. **)를 물가변동적용대가에 포함하여 계약금액을 약 +++원 증액하였다.

관련부서 의견 관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 유사한 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 1. ◆본부장은

① 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 과다하게 지급한 금액을 회수하시고,
(시정 1)

② 향후 동일한 사례가 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

2. ♣본부장은

③ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 과다하게 지급한 금액을 회수하시기 바랍니다.(시정 2)

12) 사내공문 ◆(*)-*** (“◆ ▼, ▽ 호기 주제어실 거주성평가 용역 계약변경 요청”, 2000. 4.)

13) 사내공문 ◆(*)-*** (“◆▶, ▷ 호기 ■■■■ 개선공사 3차 계약변경 요청”, 2000. 12.)